

# BGB – BT – 23 – Probeklausur

# Gliederung – BGB BT

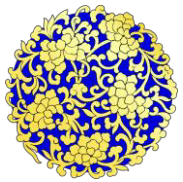
**Besonderer Teil**

12. Kaufrecht – Arten von Kaufverträgen, Mängelhaftung (14.3.2025)
13. Kaufrecht – Übung (21.3.2025)
14. Kaufrecht – Versendungskauf – Widerruf – Digitale Produkte (28.3.2025)
15. Werkvertrag (28.3.4.2025)
16. Dienstvertrag (4.4.2025)
17. Gesetzliche Schuldverhältnisse: Bereicherungsrecht (11.4.2025) – Karfreitag (18.4.2025 - entfällt)
18. Gesetzliche Schuldverhältnisse: Deliktsrecht, Haftung von fehlerhaften Produkten (25.4.2025)
19. Einführung in das Sachenrecht (2.5.2025)
20. Handelsrecht, HGB , Gesellschaftsrecht, BGB-Gesellschaft, OHG, KG, Partnergesellschaft, AG (9.5.2025)
21. OHG, KG, Partnergesellschaft, AG, GmbH (16.5.2025)
22. Probeklausur (23.5.2025)
23. Besprechung der Probeklausur (30.5.2025)
24. Wiederholung (6.6.2025)
25. Buffer-Termin – Online

# 1. Fall

Buchhändler Berthold annonciert am 3.7.2023 in der Zeitung seines Wohnortes, dass er Geschichtsbücher aus einem Antiquariat gegen Meistgebot abgebe. Bereits am 5.7.2023 schreibt Anton an Berthold, dass er ihm 270 Euro für die Bücher biete. Der Brief trifft am 7.7.2023 bei Bertold ein. Da Berthold in der Folgezeit leider keine lukrativen Angebote mehr erhält, schreibt er Anton am 21.7.2023, dass er mit dem Gebot des Anton einverstanden sei. Als Anton den Brief am 23.7.2023 erhält, staunt er doch sehr. Er hatte gar nicht mehr damit gerechnet, der Höchstbietende zu sein, und sich schon nach anderen alten Geschichtsbüchern umgesehen. An den Büchern von Berthold ist er daher nicht mehr interessiert.

Kann Berthold die Bücher an Anton für 270 Euro verkaufen?



# 2. Fall

Schweigen → keine Willenserklärung
Subskriptionspreis → vergünstigte Vorverkauf vor Erscheinungsdatum

(Wenn sie es nicht zurückschicken, gehen wir von einem Kauf aus). Solche Sprüche ist kein wirksames Angebot also keine Willenserklärung. Es ist ein invitatio ad offerendum Eine Aufforderung ein Angebot zu machen.

↳ wenn Er Akzeptieren würde dann
↳ 1. Willenserklärung Rudi Angebot
2. Willenserklärung Verlag V Annahme

Der bekannte Buchkritiker Rudi bekommt von dem ihm fremden Verlag V ein Buch über „Flugunfähige Seevögel der Südhalbkugel" zugesandt. Im beigefügten Schreiben heißt es: „ Sollten Sie das Buch nicht innerhalb von zwei Wochen zurückschicken, so gehen wir davon aus, dass Sei es zum Subskriptionspreis von 19,95 Euro kaufen." Rudi weiß mit dem Buch nichts anzufangen und will auch nicht für das Rückporto aufkommen. Er leget das Buch einfach beiseite und wartet ab. Als er nach drei Wochen eine Rechnung erhält, teilt Rudi dem Verlag mit, dass er nicht zahlen werde. Er habe das Buch aber zur Abholung bereit gelegt.

Kann V von Rudi Zahlung verlangen?

Schweigen gilt als keine Willenserklärung gilt als weder Ablehnung noch Zustimmung Außer die beiden Parteien haben ausgemacht. Das Schweigen zu Vereinbarung des Kaufvertrages, führt

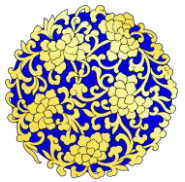
# 3. Fall

Der vielbeschäftigte und hektische Kurt will bei seinem Mobilfunkdienstanbieter Victor den Tarif umstellen. Da dies jederzeit und kostenlos möglich, jedoch mit einigen Formalitäten verbunden ist, ruft er bei Victor an und bittet einen Angestellten (A) alles soweit vorzubereiten, damit er nicht unnötig lange im Geschäft des Victor aufgehalten wird. Man verspricht ihm, die erforderlichen Unterlagen unterschriftsreif vorzubereiten. Aus Versehen wird jedoch anstelle des Formulars „Tarifumstellung" das daneben liegende Bestellformular für den Kauf eines Handys Typ Motorola Razar VR 3 zum Preis von 249 Euro mit den Daten des Kurt ausgefüllt. Kurz darauf erscheint Kurt im Geschäft des Victor und unterschreibt in Eile sämtliche vorgelegten Papiere, ohne sie vorher durgelesen zu haben. Er geht dabei fest davon aus, lediglich seinen Tarif umzustellen.

# 3. Fall

Als Viktor sich Tage später bei Kurt meldet und ihm mitteilt, dass er das Handy bei ihm gegen Bezahlung abholen könne, erklärt Kurt, dass er den Kauf für unwirksam hält. Schließlich wollte er nur seinen Tarif umstellen und nicht ein Handy kaufen. Victor ist der Ansicht, Kurt hätte besser aufpassen müssen, was er unterschreibt. Schließlich gelte auch für ihn der Grundsatz „pacta sunt servanda".

Kann Victor von Kurt Zahlung und Abnahme des Handys verlangen?



# 4. Fall

Die Hausfrau Adele ist begeisterte Anhängerin der Teleshoppingsender. Gebannt verfolgt sie eines Vormittags die Vorführung des Teleshoppingsenders Q zu einer Küchenmaschine. Aufgrund des Jubiläumsangebots von 120 Euro für das Geräte und der eingeblendeten rasanten Nachfrage sowie des Hinweises der Moderatorin, dass das Angebot nunmehr nur noch auf 20 Stück begrenzt sei, ordert Adele über die eingeblendete Hotline das Gerät. Hier wird Adele nochmals auf den Preis von 120 Euro und die versandkostenfrei Zusendung hingewiesen und erklärt sich hiermit einverstanden. Auch die übrigen erforderlichen Informationen und Belehrungen wurden erteilt. Als das Paket wenige Tage später eintrifft, öffnet sie zusammen mit ihrer Freundin zunächst neugierig die Verpackung der Küchenmaschine und baute die Einzelteile zusammen. Als ihr Mann ihr später vorhält, sie habe sowieso schon zu viele Küchengeräte, die nur unnütz herumständen, gefällt ihr die Maschine angesichts der Größe nicht mehr. Adele fragt sich, ob eine Lösung vom Vertrag möglich ist und wer die Kosten der Rücksendung trägt.

# 5. Fall:



K kauft am Kiosk des V am 14.1. eine Tüte Kartoffelchips. Zuhause stellt er fest, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits am 1.1. abgelaufen war. Der Aufdruck auf der Verpackung war kaum lesbar. K möchte wissen, ob ein Sachmangel vorliegt.

# 6. Fall

Der Obsthändler Karsten kauft bei Vassily, einem Mercedeshändler, einen gebrauchten Lieferwagen Baujahr 2000 zum Preis von 40.000 Euro. Vassily versichert hiebei, dass das Fahrzeug unfallfrei sei. Später stellt sich heraus, dass das Fahrzeug einen erheblichen nicht fachmännisch reparierten Unfallschaden hatte, was dazu führte, dass der Pkw objektiv nur einen Wert von 10.000 Euro aufwies. Karsten verlangt von Vassily Nacherfüllung Vassily verweigert diese mit dem Hinweis, dass eine Reparatur aufwendig und im Übrigen auch sinnlos sei, weil es ein Unfallwagen bleibe. Auch eine Ersatzlieferung scheide von vornherein aus, da es sich um einen Stückkauf handele. Kann Karsten Nacherfüllung verlangen?

# 7. Fall

K ist Verbraucher und kauft am 10.01.2025 bei dem Elektronikhändler H, einem Unternehmer, ein neues Smartphone für 800 €. H übergibt das Gerät am gleichen Tag im Laden an K. Am 25.03.2025 stellt K fest, dass der Akku des Smartphones nur noch wenige Stunden hält und das Gerät sich plötzlich ausschaltet. K bringt das Smartphone am 27.03.2025 zu H und verlangt Nacherfüllung. H lehnt dies ab mit der Begründung, dass der Akku am Tag der Übergabe einwandfrei gewesen sei und der Mangel durch K selbst verursacht worden sein könne, etwa durch unsachgemäßes Aufladen oder Überhitzung. K möchte wissen, ob er Anspruch auf Nacherfüllung hat. Hat K gegen H einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 439 BGB?

# 8. Fall

V überweist versehentlich 100 € an K, weil er sich bei der Eingabe der Kontonummer vertippt hat. Es bestand zwischen V und K keinerlei vertragliche Beziehung. K merkt den Eingang auf seinem Konto, denkt aber, es handle sich um eine verspätete Rückzahlung eines alten Freundes und hebt das Geld ab, um sich neue Schuhe zu kaufen. V bemerkt den Fehler nach wenigen Tagen und fordert das Geld zurück. K weigert sich mit der Begründung, er habe es bereits ausgegeben.

Hat V einen Anspruch gegen K auf Rückzahlung der 100 € gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB?

